

予備独自問題 H30-15

(配点: 2)

月 日

月 日

緊急逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

ア. 司法巡査が緊急逮捕することは許されない。

イ. 司法警察員は、留置の必要がないと思考するときでも、緊急逮捕した被疑者を釈放することは許されず、検察官に送致する手続をしなければならない。

ウ. 緊急逮捕における逮捕の理由の告知は、被疑者に逮捕状を示す際にすれば足りる。

エ. 緊急逮捕状の請求は、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限り、これを行うことができる。

オ. 緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は、逮捕状の発付を受けた時から48時間以内にしなければならない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No.44	緊急逮捕	正答率
予備H30-15	正解 1	38%

ア 誤っている

210条1項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」としている。そして、39条3項本文括弧書は、司法警察職員とは司法警察員及び司法巡査をいうとしている。よって、司法巡査が緊急逮捕することは許される。

イ 誤っている

緊急逮捕がなされた場合、通常逮捕に関する規定が準用される(211条)ところ、203条1項は、「留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し」なければならないとしている。よって、司法警察員は、留置の必要がないと思料するときは釈放しなければならない。

ウ 誤っている

210条1項は、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」としている。よって、逮捕の理由の告知は緊急逮捕する際に必要である。

エ 誤っている

通常逮捕の場合、逮捕令状の請求権者は検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。)と定められている(199条2項)。しかし、緊急逮捕の場合、これらの者だけでなく、検察事務官や司法巡査も逮捕令状を請求することができる。これは、すでに逮捕がなされている以上、不当な逮捕を事前に防ぐ必要がないためである。

オ 誤っている

211条が準用する203条1項は、「留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない」としている。よって、緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は、被疑者が身柄を拘束された時から48時間以内にしなければならない。

以上により、正しい記述は0個であり、したがって、正解は肢1となる。